

——某航空公司诉某航空技术公司买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终7014号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某航空公司

被告(上诉人): 某航空技术公司

【基本案情】

2018年4月至5月, 某航空公司就客机客舱模拟器购置采购项目组织了招标投标程序, 某航空技术公司参与竞标并提交《谈判报价文件》。2018年8月20日, 某航空公司与某航空技术公司签订《采购合同》, 约定: 产品内容为客舱模拟训练器设备及数据包使用许可; 自合同生效之日起两个月内, 某航空技术公司应向某航空公司提交数据包使用许可相关文件, 经某航空公司同意后最晚交付期不得晚于客舱模拟训练器工厂验收前。合同生效后两个月内, 如某航空技术公司无法提供数据包使用许可文件, 某航空公司有权解除相关订单, 并且某航空技术公司应按不能履行部分货款金额的20%偿付违约金, 逾期交货的应按逾期交货部分金额的0.5%/天向某航空公司支付违约金。

合同订立后, 某航空技术公司生产并交付了案涉客舱模拟训练器。2019年

4月10日至11日，某航空公司组织对某航空技术公司交付的客舱模拟训练器进行了厂验，认定该客机客舱模拟器(静态)基本符合要求，并列明了部分整改事项。2019年8月23日，某航空公司验收评审组出具了一份《客机客舱模拟训练器验收报告》，确认通过验收。某航空公司向某航空技术公司转账支付了全部合同费用。

就案涉模拟器相关数据包，某航空技术公司与某航空公司于2019年5月8日签订了《客舱和舱门飞行模拟训练器的补充协议》(SUPPLEMENTAL LICENSE AGREEMENT,以下简称SLA 协议)以及《客舱与舱门训练器技术咨询协议》(TECHNICAL CONSULTING AGREEMENT,以下简称TCA 协议),后于2019年12月23日修订了TCA 协议,修订后的TCA 协议内容包括标准客舱和标准舱门相关材料,费用为15.2万美元。某航空公司最终向某航空技术公司汇款15.2万美元。

2021年1月29日,某航空技术公司向某航空公司出具了一份《问题说明》,主要内容为:某航空技术公司与舱门模块生产厂家决定把舱门模块拆成散装件,并先运到境外A 国,再从境外A 国运到中国由某航空技术公司进行组装。

基于前述事实,某航空公司主张某航空技术公司未根据合同约定向某知识产权许可公司采购完整的数据包使用许可、未按照该数据包设计生产案涉模拟器,向某航空公司交付的模拟器的L4 舱门并非合同约定的舱门生产厂家原厂设备,不符合合同约定,构成重大瑕疵履行,系严重违约行为。

【案件焦点】

1. 双方对于合同约定的“数据包使用许可”的内容发生争议时,应如何判断某航空技术公司是否构成违约;2. 某航空技术公司主张合同已通过默示方式发生变更能否成立,其交付的L4 舱门不是合同约定的依据指定数模生产的舱门生产厂家原厂设备是否构成违约;3. 如构成违约,违约责任应如何承担。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市湖里区人民法院经审理认为：本案系买卖合同纠纷，因引起纠纷的法律事实发生在民法典施行前，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，人民法院应依法适用当时法律、司法解释的相关规定进行审理。

一、关于某航空技术公司是否依约交付数据包使用许可的问题

双方当事人对《采购合同》中“整套客舱模拟器的数据包使用许可”的理解存在争议时，根据《中华人民共和国合同法》（现已失效）第一百二十五条第一款的规定，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定条款的真实意思。本案中，关于数据包使用许可，根据《谈判报价文件》，所有涉及有关飞机数据，都需要取得某知识产权许可公司的同意，并向某知识产权许可公司缴纳数据费用。在分项报价表中，约定“数据包的获取”价格为人民币360万元一套，规格型号、品牌，备注为签署协议。结合某知识产权许可公司官网上公布的该型号飞机整套标准客舱紧急疏散训练器为53.7万美元的价格来看，某航空公司与某航空技术公司在《采购合同》中所约定的飞机舱门数据包（L1/L4 舱门）以及飞机客舱数据包应指某知识产权许可公司对应的全套的完整的数据包使用许可文件。而根据查明事实可知，某航空技术公司就案涉客舱模拟训练器最终向某知识产权许可公司采购的数据包及使用许可为2019年12月23日生效的修订版TCA 协议中列明的数据，价格为15.2万美元。最终付款获得数据包及数据包使用许可的时间为2020年1月21日。由此可知，某航空技术公司并未采购完整的飞机客舱数据包和L4 功能舱门数据包并取得数据包许可文件，且交付取得的部分数据包使用许可文件的时间亦晚于《采购合同》约定的“最晚交付期不得晚于客舱模拟训练器工厂验收前”，其行为已构成违约。

同时，在某航空技术公司提交的《谈判报价文件》中，自述其“在2011年与某知识产权许可公司签署了HMSGTA 协议，并于2013年取得了直接下载数据包的授权”。但根据某航空技术公司与某知识产权许可公司最终签署的协

议可知，对于每个涉及飞机的特许产品，如要使用相关数据，不仅需要与某知识产权许可公司签署HMSGTA协议，还必须签署SLA 协议，获得每个特许产品的制造参考号和终端用户，同时要进一步签署TCA 协议，明确最终获得的特许产品和数据许可。对于这一事实，某航空技术公司作为长期与某知识产权许可公司合作的制造商应当是明知的，但其仍主张签署了HMSGTA 协议就获得了直接下载相关数据包的授权，显然与事实不符。综上，某航空技术公司辩称其已依约将所需的全部数据包使用许可提交给某航空公司不能成立。

二、关于交付的L4 舱门不是合同约定的依据某知识产权许可公司指定数模生产的舱门生产厂家原厂设备是否构成违约的问题

依照双方《采购合同》约定，本项目中涉及的舱门模块，由舱门生产厂家提供。模拟器上的L1和L4 舱门为全功能仿真舱门，并由舱门生产厂家根据授权和数据包进行设计和生产。而某航空技术公司在提交给某航空公司的《问题说明》中自认，L4 舱门并非舱门生产厂家的原厂设备，而系由某航空技术公司自行组装完成后交付的，交付的L4 舱门并非合同约定由舱门生产厂家根据授权和数据包设计和生产的全功能仿真舱门，某航空技术公司的该行为亦构成违约。某航空技术公司辩称，L4 舱门的制造、组装过程某航空公司完全知悉，某航空技术公司在履约过程中已取得某航空公司的同意。本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。某航空技术公司并未提交任何书面证据证明某航空公司同意L4 舱门无须按照相关数据由指定舱门生产厂家原装生产，而事实上，L4 舱门的合同单价报价达人民币210万元，该重大的合同变更未以书面形式确认亦不符合交易常理，故法院对某航空技术公司该项抗辩主张不予采信。

因某航空技术公司构成违约，法院依法支持了某航空公司减少价款的诉讼主张，并对其主张的违约责任的合理部分予以支持。

福建省厦门市湖里区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、某航空技术公司于判决生效之日起十日内向某航空公司返还因未完整提供数据包使用许可的费用人民币2575368元；

二、某航空技术公司于判决生效之日起十日内向某航空公司支付逾期违约金(逾期付款违约金以15.2万美元为基数，按照年利率24%标准自2019年4月11日计至2019年8月19日；自2019年8月20日起按照一年期贷款市场利率报价的4倍的标准计至2020年1月21日止)；

三、某航空技术公司于判决生效之日起十日内向某航空公司支付未完整交付数据包使用许可的违约金人民币515073.6元；

四、某航空技术公司于判决生效之日起十日内向某航空公司支付未按约交付L4舱门的违约金人民币42万元；

五、驳回某航空公司的其他诉讼请求。

一审判决后，双方当事人均提起上诉。

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：同意一审法院的裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、关于合同争议条款的解释规则

本案系采购飞机客舱模拟训练器设备及数据包使用许可而引发的买卖合同纠纷，由于飞机客舱模拟训练器的生产和“数据包使用许可”所涉专业，仅从合同条款语句的通常含义并不足以界定其具体内涵和外延，也由此容易引发当事人对合同条款含义产生争议。合同争议条款的解释有其独特的解释立场、解释方法和解释程序，人民法院在进行合同条款解释时，必须符合客观规律、交易常理和法学伦理。对此，《中华人民共和国民法典》第一百四十二条、第四百六十六条对此作了原则性规定。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》中作了细化规定。具体包括以下方面：

（一）关于合同解释的立场

合同解释的基本立场有客观主义与主观主义之分，前者侧重于当事人表示出来的意思，因而有利于相对人；后者侧重于当事人内心的真实意思，因而有利于表意人。基于上述考虑，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第一条第一款、第二款鲜明地体现了以客观主义为主、以主观主义为辅的思路。其中，第一款规定合同解释应当以“词句的通常含义为基础”，既是对《中华人民共和国民法典》第一百四十二条第一款“应当按照所使用的词句”的重申，同时也进一步细化了文义解释的标准。第二款的规定则体现了以主观主义为辅的思路，在第二款中规定，当事人之间在订立合同时对合同条款有不同于词句通常含义的其他共同理解的，应当按照该共同理解，即按照表意人和受领人的共同意思确定条款含义。

（二）关于合同解释的方法

合同的解释方法有多种，《中华人民共和国民法典》第一百四十二条采取封闭列举的方式，确定了文义解释、体系解释、目的解释、习惯解释、诚信原则解释的方法。但事实上，除上述方法外，其他解释方法如历史解释方法，对于确定意思表示的意义也能发挥重要作用。^①《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第一条第一款在不突破立法的前提下，采取列举参考因素的方式进一步对解释方法予以补充，即增加了缔约背景、磋商过程、履行行为等因素作为合同解释的参考因素，事实上，这些当事人内心真实意思表示的外化表现也更符合客观主义的解释立场。

具体到本案中，首先，双方订立的《采购合同》中虽然仅有简单的“数据包使用许可”的表述，但在此前招投标阶段的《谈判报价文件》对所谓数据包的用途及分项报价则有着更明确的阐述，该种谈判过程中形成的条款对于确定争议条款的含义便有着重大的参考价值。其次，本案中争议的焦点“数据包使用许可”系某航空技术公司应向案外人某知识产权许可公司采购，由此，人民法院重点查明案外人某知识产权许可公司对外许可的正常程序、价格，以及某

^①[德]维尔纳·弗卢梅：《法律行为论》，迟颖译，法律出版社2013年版，第367页。

航空技术公司的具体履行行为，亦有助于探寻对争议条款的准确认识。

二、关于合同变更

合同双方对合同默示变更发生争议时，认定默示变更是否实际发生，需考量接受履行的状况、变更内容是否明确、合同约定等因素综合判断，以保障合同意思自治，平衡双方利益。对于合同实质性条款变更，不提出异议的行为至少存在“保留异议权利”和“予以默认”两种可能性解释，对合同的履行不提出异议并不能当然地推导出合同履行过程中的变更已取得对方同意，构成默示变更。

就本案而言，某航空技术公司辩称L4舱门的制造、组装过程某航空公司完全知悉，某航空技术公司在履约过程中已取得某航空公司的同意。但某航空技术公司并未提交任何书面证据证明某航空公司同意L4舱门无须按照相关数据由指定舱门生产厂家原装生产，而事实上，L4舱门的合同单价报价达人民币210万元，已构成合同实质性条款变更，如此重大的合同变更未以书面形式确认亦不符合交易常理，某航空技术公司应承担举证不能的法律后果。

编写人：福建省厦门市湖里区人民法院 薛潇 林肠燕

以“领养”为名出售宠物，商家应承担经营者责任

——符某诉刘某等买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省成都市中级人民法院(2023)川01民终17294号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):符某

被告(上诉人):刘某

被告:章某、某宠物销售中心

【基本案情】

2022年7月17日,符某从某宠物销售中心处购买宠物猫一只,签署了统一格式的《宠物领养协议单》,载明:“宠物领养超过24小时不退不换。”某宠物销售中心以“领养费”的名义收取符某1700元并高价搭售相关宠物用品。2022年7月20日,宠物猫出现了呕吐腹泻、精神萎靡、食欲不振等现象,次日确诊为猫泛白细胞减少症(又称猫瘟热)。2022年7月22日,符某向某宠物销售中心工作人员章某提出质量问题。2022年7月25日,宠物猫经医治无效死亡。其间,符某支出检查费、医药费共计1930.52元。

符某认为,某宠物销售中心涉嫌销售“星期猫”,遂诉至法院,请求判令:(1)某宠物销售中心、章某返还1700元购猫款;(2)某宠物销售中心、章某赔偿1930.52元医疗费;(3)某宠物销售中心、章某支付精神抚慰金5000元。诉讼中,某宠物销售中心注销,法院追加经营者刘某为被告。

刘某辩称:领养宠物是一种喜好,宠物不是商品。符某超过协议约定的24小时质保期检查,且宠物猫换环境本身就有应激反应,抵抗力下降,故可能是符某自身饲养不当造成其死亡。

【案件焦点】

1.《宠物领养协议单》所涉权利义务关系;2.某宠物销售中心交付的宠物猫是否存在质量瑕疵,即猫被购买时是否已经染疫;3.符某是否有权主张退还货款及赔偿损失。

【法院裁判要旨】

四川省成都高新技术产业开发区人民法院经审理认为:《宠物领养协议单》虽名为领养,但实际表现为动物商品所有权有偿转让,符合买卖合同的特征构成要件。经营者负有向消费者交付未感染猫瘟等疾病的健康宠物猫的义务。

某宠物销售中心从事宠物猫销售,但并未提供案涉宠物猫的动物检疫合格

证明及免疫证明，未尽反证之举证责任。事实上，猫瘟热的感染及发病是一个连续性、阶段性的过程，存在2天至9天的潜伏期，综观全案，符某2022年7月17日购买宠物猫，2022年7月22日确诊猫泛白细胞减少症，其间，符某多次与某宠物销售中心沟通协商反馈病情，并及时采取措施救治，尽到了审慎的注意义务，在无其他反证的情况下，某宠物销售中心提供的宠物猫本身即感染猫泛白细胞减少症的事实具有高度盖然性。

《宠物领养协议单》是某宠物销售中心提供的格式条款，《宠物领养协议单》约定“超过24小时后，不包犬瘟、细小冠状、猫瘟”，考虑猫瘟热存在潜伏期，法院认为24小时检验期限过短，属格式条款限制对方主要权利的约定，不作为合同内容且不具有法律效力。符某已在合理时间通知某宠物销售中心商品质量问题，已尽到及时检验及通知义务，某宠物销售中心不能以逾期检验视为合格条款免责。因某宠物销售中心注销，由经营者刘某承担相应民事责任。

四川省成都高新技术产业开发区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百一十一条第一项、第五百八十二条、第五百八十三条、第五百八十四条、第六百一十五条、第六百一十六条、第六百一十七条、第六百二十条、第六百二十一条、第六百二十二条，《中华人民共和国动物防疫法》第四十九条第一款、第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

- 一、刘某于判决生效之日起十日内，向符某返还价款1700元；
- 二、刘某于判决生效之日起十日内，向符某赔偿医药费1820.52元；
- 三、驳回符某的其他诉讼请求。

刘某不服一审判决，提起上诉。

四川省成都市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着社会的发展和人们生活水平的提高,宠物行业日益兴旺,但宠物作为活体带来的纠纷也日益增多。本案系宠物在出售给消费者后因感染“猫瘟”短时间内死亡,而商家以领养为名与消费者签订格式合同,并在合同中约定“宠物领养超过24小时不退不换”,试图逃避法律责任,造成消费者维权困难。

一、判断法律关系需结合权利义务的实质内容

“领养代替购买”的初衷在于科学救助流浪与被遗弃动物。动物的领养一般由动物收容所、相关行业协会、动物保护组织等社会团体开展,领养是无偿的,其本质是施惠的赠与行为,当合同设定考察押金、触发性违约等约束性条款时则构成附义务赠与,受赠人也需要履行合同的附随义务。但相较于正常的约束条款,当受赠人被要求捆绑消费时,其承担的义务或已构成对待给付,合同性质可能被认定为属于混合性合同或实质已转化为买卖。本案中,某宠物销售中心作为个体工商户,对外从事经营活动,《宠物领养协议单》虽名为领养,但通过收取领养费和高价搭售相关宠物用品的方式,实际表现为某宠物销售中心将其拥有所有权的宠物猫转让于符某,符某支付相应价款,符合买卖合同的特征构成要件,故双方系买卖合同关系。

二、活体动物染疫时间节点的认识与举证责任分配

买方提供宠物在购买时已经染疫的初步证据,卖方应承担宠物符合健康标准的举证责任。一方面,商业法的价值理念体现在动物的贸易方面,在于保障动物质量,保护动物贸易的商业利益,维护正常的商业秩序。根据《中华人民共和国民法典》第六百一十五条的规定,出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物的质量说明的,交付的标的物应当符合该说明的质量要求。某宠物销售中心作为商家应承担与出卖人同等要求的标的物瑕疵担保责任。另一方面,基于伴侣动物(宠物)的福利保护理念,商家从事宠物销售经营活动,虽不同于开设养殖场或从事诊疗活动需取得动物防疫条件合格证、动物诊疗许可证,但仍应为动物提供符合其安全、健康生存标准的住宿、饮食环境,依法向市场监管局申报销售业务并经核准,同时宠物(犬、猫)销

售时，应取得动物检疫合格证明。

三、活体动物买卖中合理检验期限的认定

《中华人民共和国民法典》第六百二十二条第一款规定，当事人约定的检验期限过短，根据标的物的性质和交易习惯，买受人在检验期限内难以完成全面检验的，该期限仅视为买受人对标的物的外观瑕疵提出异议的期限。因此法院就猫瘟热等病毒病的发病机理、病理特征、潜伏期的问题函询专业机构，将其专家意见作为酌定检验期限的交易习惯的参考。再结合微信聊天记录、就诊记录等其他证据，判定消费者已经在合理时间通知销售者商品质量问题，尽到了及时检验及通知义务，某宠物销售中心不能以逾期检验视为合格条款免责。

编写人：四川省成都高新技术产业开发区人民法院 曾洁 欧成绮

出卖人未按合同约定开具发票的，应承担继续履行责任

——某投资公司诉某贸易公司买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01民终11284号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某投资公司

被告(被上诉人):某贸易公司

【基本案情】

某投资公司与某贸易公司于2022年3月先后签订了5份《购销合同》，约

定由某贸易公司向某投资公司供应铝锭产品，某贸易公司应在当月开具合法可正常抵扣的增值税专用发票(税率13%)。某投资公司已依约支付全部货款。因某贸易公司未按照合同约定向某投资公司开具发票，某投资公司遂诉至法院，请求判令某贸易公司开具增值税专用发票，若不能则承担所造成的原告损失，支付违约金、律师费等。诉讼中，某贸易公司辩称，开具发票不属于人民法院受理案件范围，其不存在拒不履行开票义务的恶意，某投资公司未举证证明存在实际损失，开具发票不是合同的主要义务、不影响合同履行，故无须承担违约责任。

【案件焦点】

1. 开具发票是否属于人民法院民事案件的受案范围；2. 某贸易公司是否应当向某投资公司开具增值税专用发票；3. 未及时开具发票应承担何种违约责任。

【法院裁判要旨】

广东省广州市白云区人民法院经审理认为：本案的争议焦点为，一是诉请开具增值税专用发票是否属于人民法院民事案件的受案范围；二是被告是否应当向原告开具增值税专用发票；三是原告关于被告若不能开具发票则承担损失的诉请能否得到支持；四是原告有关违约金、律师费、诉讼保全保险费、差旅费的诉请能否得到支持。

关于受案范围。《中华人民共和国民法典》第五百九十九条规定：“出卖人应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。”《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定：“民法典第五百九十九条规定的‘提取标的物单证以外的有关单证和资料’，主要应当包括保险单、保修单、普通发票、增值税专用发票、产品合格证、质量保证书、质量鉴定书、品质检验证书、产品进出口检疫书、原产地证明、使用说明书、装箱单等。”因此，出卖人依据买卖合同的约定向买受人交付增值税专用发票，不仅是税法上的义务，也是买卖合同约定的义务，原告

的诉请属于人民法院民事案件的受案范围。

关于增值税专用发票。原告与被告签订的5份《购销合同》系双方的真实意思表示，且未违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应严格履行各自的合同义务。涉案《购销合同》均约定“卖方应在当月给买方开具合规合法可正常抵扣的增值税专用发票(税率13%)”，被告应履行向原告开具增值税专用发票的义务。被告虽称其上游公司无法开具发票、上游公司已与原告就暂缓开具发票达成一致，但并未提供充分的证据证实，且该理由亦无法免除被告开具增值税专用发票的义务。本案中，原、被告双方均确认《购销合同》货款总金额为112853813.48元，被告仅于2022年3月17日向原告开具价税合计为1007384.03元的增值税专用发票，尚有111846429.45元(112853813.48元-1007384.03元)货款未开具发票。因此，被告应当向原告开具价税合计111846429.45元(税率13%)的增值税专用发票。

关于要求被告承担损失的诉讼请求。原告确认尚未缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和印花税，即相应损失尚未实际发生。因此对原告关于被告若不能开具发票则承担损失14575020.07元的诉讼请求不予支持，原告可待实际损失发生后，另行主张权利。

关于违约金及各项费用。《购销合同》第八条约定“卖方应在当月给买方开具合规合法可正常抵扣的增值税专用发票(税率13%)，如卖方开出的发票不是合规合法的，则视为违约，应向买方从开出增值税专用发票时开始计算，支付按发票总金额每日万分之五的违约金，直至卖方重新开具合规合法可正常抵扣的增值税专用发票为止，否则须赔偿买方的损失(包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、保全费、差旅费、律师费等费用)”。虽然第八条约定的是“如卖方开出的发票不是合规合法的，则视为违约”，但因该条约定的目的是确保被告开出的发票合法合规，可用于抵扣进项税额。按照合同目的、诚信原则来解释合同中的含义，被告未开具发票的行为当然可以适用开出发票不合规合法的违约条款。关于违约金。因原告无证据证实存在实际损失，本院不予支持。关于律师费。原告因本案委托律师参加诉讼并支付了律师费3万元，

原告要求被告承担律师费3万元的诉请符合约定，本院予以支持。关于诉讼保全保险费。由于原告未证实双方存在被告承担诉讼保全保险费的约定，故不予支持。关于差旅费。因原告提供的证据不足以证实该支出是为处理本案产生的，故不予支持。

广东省广州市白云区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十二条、第四百六十六条、第五百七十七条、第五百九十五条、第五百九十九条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、本判决生效之日起十五日内，某贸易公司向某投资公司开具价税合计金额为111846429.45元（税率13%）的增值税专用发票；

二、本判决生效之日起十五日内，某贸易公司向某投资公司支付律师费3万元；

三、驳回某投资公司的其他诉讼请求。

一审宣判后，某投资公司提起上诉。

广东省广州市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来，因出卖方不开具发票引起的诉讼频繁发生。此前因法律法规未明确规定，司法实务中处理结果不一，主要表现为以下两个方面：一方面，认为开具发票为税务机关管理范围，属行政法律关系，不应由司法机关“越俎代庖”；另一方面，认为开具发票属于合同的从给付义务抑或附随义务，为民事法律关系，属于民事案件受理范围，合同当事人可通过司法救济方式维权。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第二十六条规定，为上述问题提供了明确的法律规范指引，为开具发票行为之法律定性提供准确参考，也可避免今后“同案不同处理结果”现象的发生。本案针对某投资公司诉请某贸易公司开具发票的处理结果与《最高人民法

院关于适用《中华人民共和国民法典》合同编通则若干问题的解释》第二十六条的精神相契合，该案具有典型示范意义。

一、请求开具发票可否作为独立诉讼请求向人民法院起诉，取决于开具发票行为之法律定性

1. 开具发票为法定义务，属行政法律关系

税法等行政法规对开具发票作出了明确规定，拒绝履行开票义务的企业将受到税务部门的督促和处罚，因此开具发票是税法上的法定义务。

2. 开具发票为合同义务，属民事法律关系

根据《中华人民共和国民法典》第五百九十九条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第二十六条之规定，开具发票也是合同义务，该诉请属于人民法院民事案件的受理范围。

综上分析，开具发票具有行政法律关系和民事法律关系的双重属性。发票是购销商品、提供或接受服务及其他经营活动有效记录收付款的凭证。增值税专用发票可用于抵扣进项税额，关乎合同一方当事人重大经济利益，收款人不及时开具发票或开具发票不合法合规，都可能给付款人带来重大损失。如若仅依靠税务机关的督促和责令改正，合同一方当事人因此遭受的损失将可能无法挽回，合同履行的公平公正、交易关系的安全稳定也将受到影响。此时司法救济将是强有力的后盾。

本案某投资公司与某贸易公司之间为买卖合同关系，供应铝锭产品和支付货款为合同主给付义务，而双方关于“开具合规合法可正常抵扣的增值税专用发票（税率13%）”的约定属于《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第二十六条所称的非主要债务，该约定是双方的真实意思表示，未违反法律和行政法规的强制性规定且与税法关于开具发票相关规定的精神意旨相符，某贸易公司应严格按照合同约定履行开票义务。

二、未及时开具发票之违约责任认定问题

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第二十六条明确了两点：第一，对方请求继续履行该债务并赔偿因怠于履行该债务造成损失的，人民法院依法予以支持。第二，对方请求解除合同的，人民法院不予支持，但是不履行该债务致使不能实现合同目的或者当事人另有约定的除外。

其一，开具发票非合同主给付义务，通常未履行开票义务并不会影响合同目的的实现，也不会导致合同履行不能，在无证据证实开票义务人被注销、吊销或其他不具备开票能力的情况下，应继续履行开票义务。

其二，在合同权利方主张对方承担未及时开票带来损失时，通常未及时开票会影响对方抵扣进项税额，同期本可以减少的税额没有减少，此时如果开票义务人开具合法合规可抵扣的发票，经权利方向税务机关申报，税额可以予以抵扣；再有，权利方如若因此多缴税产生的损失，理应由开票义务人承担；另外，未及时开票本身也是开票义务人的一种违约行为，当双方关于未及时开票违约责任有明确约定时，在符合公平合理原则的前提下，权利方主张的其他损失可予以支持。

关于某投资公司要求某贸易公司承担损失的诉讼请求。由于某投资公司确认尚未缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和印花税，即相应损失尚未实际发生。因此对某投资公司关于某贸易公司若不能开具发票则承担损失14575020.07元的诉讼请求不予支持，某投资公司可待实际损失发生后，另行主张权利。

双方约定的其他损失如律师费等费用，在某投资公司举证证明其实际支出后，费用合理，人民法院支持该项主张。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第二十六条为开具发票诉讼请求的裁判提供了更为明确的法律规范指引，司法救济或将成为付款人更有效的维权方式。

编写人：广东省广州市白云区人民法院 刘明丽 彭洁芳

付款期限附条件条款的司法认定路径

——某建材销售部诉某建筑工程公司买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第一中级人民法院(2023)渝01民终2720号民事判决书

2. 案由: 买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某建材销售部

被告(被上诉人): 某建筑工程公司

【基本案情】

2021年5月17日, 某建材销售部(乙方)与某建筑工程公司(甲方)签订《砖购销合同》, 约定: 甲方因工程需要向乙方采购配砖、多孔砖。甲方于挂账次月30日前支付上月挂账金额70%, 以此类推, 余款在砌体完工后3个月内付清。甲方应按合同约定时间支付货款, 否则乙方有权按同期银行存款利息收取资金占用利息。

合同签订后, 某建材销售部按约向某建筑工程公司供应相应货物。某建材销售部最后一次供货时间为2021年12月8日。2022年1月26日, 某建筑工程公司支付货款3万元, 尚欠105941.6元至今未付。某建材销售部已向某建筑工程公司足额开具所供货物对应价款的增值税专用发票。

案涉工程因资金流转问题于2021年12月至2022年5月停工, 砌体尚未完工。

【案件焦点】

案涉剩余30%货款是否应予支付。

【法院裁判要旨】

重庆市渝北区人民法院经审理认为：案涉合同约定，剩余30%的货款付款条件为砌体完工后3个月内付清。案涉工程已经停工，砌体尚未完工，故剩余30%货款的付款条件尚未成就，对某建材销售部要求某建筑工程公司支付剩余30%货款的请求不予支持。对于某建材销售部的其余诉讼请求，某建筑工程公司承认某建材销售部主张的其余欠款金额65159.12元，本院予以确认。

重庆市渝北区人民法院判决如下：

一、某建筑工程公司于判决生效之日起十日内支付某建材销售部货款65159.12元；

二、某建筑工程公司于判决生效之日起十日内支付某建材销售部资金占用费（以65159.12元为基数，从2022年2月1日起按照年利率3.7%计算至付清之日止）；

三、驳回某建材销售部的其他诉讼请求。

某建材销售部不服一审判决，提起上诉。

重庆市第一中级人民法院经审理认为：本案系买卖合同，买受人负有确定的给付义务，则“余款在砌体完工后3个月内付清”的约定，属于履行期限的约定，而非付款义务的履行条件。该余款的支付时间并非明确或固定的时间，而是以砌体完工作为款项支付期限的起算点，如果将砌体完工解释为完全由买受人自由决定，显然不符合双方签订合同时的合理预期。解释该期限，应以通常商业人士的合理预期作为标准。案涉合同订立时双方所预期的余款支付期限，应为案涉工程项目正常建设状态下的砌体完工时限。案涉项目自2021年12月起因资金问题导致停工，致使砌体无法在双方预期的期限内完工，该特殊情况显然不符合双方在签订合同时的合理预期，故酌情推定案涉砌体完工的合理期限为卖方最后一次供货后6个月，则某建筑工程公司应于2022年9月8日前向某建材销售部支付剩余30%货款。据此，某建筑工程公司应向某建材销售部支

付全部尚欠货款105941.6元。

重庆市第一中级人民法院判决如下：

一、维持重庆市渝北区人民法院(2022)渝0112民初21708号民事判决第二项；

二、撤销重庆市渝北区人民法院(2022)渝0112民初21708号民事判决第一项、第三项；

三、某建筑工程公司于判决生效之日起十日内支付某建材销售部货款105941.6元；

四、驳回某建材销售部的其他诉讼请求。

【法官后语】

在买卖交易活动中，市场主体基于自身运营发展、促成交易及获取预期利益的需要，往往就履行期限附加一定的条件，从而赋予买受人相应的期限利益，以达到双方利益的衡平。付款期限附条件，本质上是对付款时间的约定，而非对付款条件的约定，实质应系延期付款条款。

付款期限附条件条款的司法认定规则可以从以下方面进行构建：

一、考量合同双方订立付款期限附条件条款的真意

对双方的真意作一定的考量，主要是为判定该条款的效力。合同双方在订立合同时的动机虽然是主观的，但是根据合同条款的内容，可以对双方的动机进行一定的窥测。付款期限附条件条款从本质上来说系延期付款条款，如果债务人的真实意思是为了逃避债务，则该条款应以欺诈、重大误解或违背诚信原则为由，赋予债权人撤销权或者求偿权。

二、付款期限附条件条款的司法认定规则

鉴于付款期限附条件条款与附条件条款、附期限条款及履行期限约定不明既有区别又有相似，笔者认为可以根据所附条件的类型，按照以下规则处理：

1. 付款期限附条件条款所附条件与附条件条款类似的司法认定

(1) 所附条件是将来可能发生且不以双方意志为转移的事实。对于该类条款，存在三种不同情形。其一，通常情形。即合同约定的条件能够正常实现，

则双方当事人按照约定履行义务即可。其二，所附条件将来不会发生或因特殊情况无法在预期的合理期间发生。首先应当考量双方的真意，推定双方就哪一部分内容达成了一致，对超出双方真实意思表示的部分认定无效。对于卖方而言，其让渡的期限利益应为正常、合理的期限利益，而非无限期或因特殊情况造成的超长期的期限利益。因此，判断付款期限是否届至，应按照双方的交易习惯、行业惯例，以通常商业人士的合理预期为标准，确定合理的付款期限。其三，将来可能发生，但债务人刻意阻却事件发生，应参照第二种情形处理。

(2) 所附条件是将来可能发生的，合同当事人对条件的成就具有控制力。该类条款，存在四种不同情形，前三种情形与上述第(1)项所列情形及处理方式一致。对于第四种情形，即合同当事人对该条件的成就具有控制力，但合同当事人虽未刻意阻却条件成就，却也未积极促成条件成就。笔者认为，对条件成就具有控制力的当事人有积极促成条件成就的义务，如其未履行该义务，致使该条件成就的时间不适当延期，则应按照双方的交易习惯、行业惯例，以通常商业人士的合理预期为标准，确定条件成就的合理时间，据此判断期限是否届至。

2. 付款期限附条件条款所附条件与附期限条款类似及其司法认定

这类条款仅为所附条件指向的事件将来必然会发生的。该类条款也存在两种情形：一是通常情形；二是特殊情形造成所附条件指向的事件延期发生。对于通常情形的处理，可以参照附期限条款的处理模式。对于特殊情形的处理，则应按照双方的交易习惯、行业惯例，以通常商业人士的合理预期为标准，确定约定事件发生的合理时间，再据此判断该合理期限是否届至。

3. 付款期限附条件条款所附条件不明确或无法明确情形的司法认定规则

(1) 合同双方对付款期限所附条件指向为双方认为可能会发生的，但实际上必然不会发生的事件，该种情况必然导致所附条件无法明确，应视为没有约定，债权人有权随时要求债务人履行债务。(2) 将已发生的事件作为条件，视为合同双方没有约定，债权人有权随时要求债务人履行债务。(3) 将偶然性事件作为条件。对于债权人而言，其自然认为该事件必然会发生，而对于债务人

而言，其可能认为该事件不必然发生，如此即形成了双方对所附条件约定不明的情形，债权人有权随时要求债务人履行债务。(4)其他所附条件不明确或无法明确的，债权人均有权随时要求债务人履行债务。

编写人：重庆市第一中级人民法院 曾维丽

24

附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益 不正当地阻止条件成就的，视为条件已经成就

—— 某建材公司诉某装饰设计公司买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终4313号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某建材公司

被告(上诉人):某装饰设计公司

【基本案情】

2021年6月，某装饰设计公司作为需方(甲方)、某建材公司作为供方(乙方)，双方签订一份《石材定制合同》。自2021年6月4日起至2021年10月25日止，某建材公司陆续向某装饰设计公司供应的货物金额为1487102元，某装饰设计公司指定收货人左某或张某或某装饰设计公司案涉项目采购黄某在该部分《出货单》上签字确认。双方每月对账，某装饰设计公司指定收货人员左某、张某以及某装饰设计公司案涉项目采购黄某均在每月《石材结算对账清

单汇总》上签字，其中2021年6月、8月的对账单上还加盖“某装饰设计项目公区装修工程(一标段)项目专用章”，具体对账情况如下：2021年6月供货金额279680.35元、2021年7月供货金额154478.04元、2021年8月供货金额304273.05元、2021年9月供货金额222255.6元、2021年10月供货金额526416.41元，2021年10月对账时间为2021年11月6日(对账单落款时间为2021年10月6日，某建材公司自认系笔录，实际签署时间为2021年11月6日)，以上合计1487103.45元。本案起诉后，某建材公司向某装饰设计项目案涉项目采购黄某邮寄2021年的《石材结算对账清单汇总》，黄某在该对账单上签字。2021年的《石材结算对账清单汇总》载明：6月供货款实际金额279680元，7月3日已开票195776元；7月供货款实际金额154478元，8月2日已开票188032元、8月10日已开票108135元；8月供货款实际金额304273元，9月6日已开票212991元；9月供货款实际金额222255元，10月已开票155579元；10月供货款实际金额526416元，12月16日已开票368491元；11月供货款实际金额107063元；以上总供货实际金额合计1594165元；2021年8月6日到账195776元、2021年9月14日到账108135元和188032元、2022年5月25日到账10万元，已收到货款金额合计591943元；应付余款金额1002222元。自2021年7月3日起至2021年12月16日止，某建材公司陆续向某装饰设计项目开具金额为1229004元的增值税专用发票，该部分发票某装饰设计项目已完成认证抵扣。诉讼过程中，双方一致确认，某建材公司已向某装饰设计项目供货金额1487102元，某装饰设计项目已付款金额591943元，某建材公司已开票金额1229004元。案涉项目工程目前处于停工状态，尚未竣工验收。诉讼过程中，某装饰设计项目陈述称案涉货物已实际使用到工地现场并上墙，但未经过验收。

【案件焦点】

案涉合同的付款条件是否已成就。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市湖里区人民法院经审理认为：第一，从在案证据角度分析。

虽然《出货单》未按照《石材定制合同》约定同时由某装饰设计公司指定收货人左某、张某二人签字，但是左某、张某二人及某装饰设计公司案涉项目采购黄某在每月《石材结算对账清单汇总》上均共同签字，对账单与某建材公司提交的《出货单》二者可相互印证。退一步讲，若双方未实际进行结算，某装饰设计公司陆续向某建材公司支付货款591943元，并对某建材公司开具的金额为1229004元的增值税专用发票进行认证抵扣，明显不符合常理。综上所述，本院采信某建材公司的主张，认定某建材公司与某装饰设计公司在合同实际履行过程中已对结算方式进行了变更，双方针对案涉买卖合同项下货款已完成结算，故某装饰设计公司尚欠某建材公司货款895159元。某装饰设计公司主张某建材公司供应的货物不符合合同约定标准，但又自认案涉货物已全部实际投入使用，且其主张存在质量问题的货物亦已完成付款，该行为明显不符合常理，故其抗辩证据不足，本院不予采纳，并据此认定案涉货物已验收合格。第二，从日常经验法则角度分析。《石材定制合同》约定，在工程竣工后，某建材公司不再供料，某装饰设计公司须在30日之内支付合同总金额的80%；某装饰设计公司验收合格结算后支付合同总金额的97%，预留结算总金额的3%作为质保金，待质保期（12个月）满后7日内付清（无息）。验收结算需要双方当事人共同配合进行，从常理来看，某建材公司并无延迟或拒绝结算的动机，在案亦无证据证明某建材公司对案涉工地停工且未竣工验收结算存在过错。某装饰设计公司至今未与某建材公司进行验收结算，系故意阻挠案涉货款支付条件的成就，应视为付款条件已成就。综上所述，案涉合同项下货款的付款条件已成就，某装饰设计公司未按合同约定履行付款义务，已构成违约，应承担相应的违约责任。

福建省厦门市湖里区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条、第五百九十五条、第六百二十八条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条第四款，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、某装饰设计公司于本判决生效之日起十日内向某建材公司支付货款

895159元，并赔偿资金占用利息损失(以850546元为基数，自2021年11月15日起算。以44613元为基数，自2022年11月13日起算；以上利息均按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止)。

二、某装饰设计公司于本判决生效之日起十日内向某建材公司支付保全费5000元。

三、驳回某建材公司的其他诉讼请求。

某装饰设计公司不服一审判决，提起上诉。

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第一百五十八条、第一百五十九条规定，附生效条件的民事法律行为，自条件成就时生效；附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已经成就。《中华人民共和国民法典》第一百五十八条是意思自治原则的具体体现，特别是有利于当事人将实施民事法律行为的动机通过条件表达出来。但是，这一规定本身可能造成溢出效应，即一方当事人有可能仅仅从自己的利益出发，违背诚信原则，恶意地促成条件成就或者阻止条件成就，进而损害另一方当事人的利益，因而有必要加以限制，故规定了第一百五十九条。根据《中华人民共和国民法典》第一百五十九条的规定，附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已经成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。这里的“视为”，是一种法律拟制，不允许当事人举证推翻。也就是说，民事法律行为附条件时，只要当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就，法律后果就是确定的，不容推翻的，即条件已经成就。只要当事人为自己的利益不正当地促成条件成就，法律后果也是确定的，不容推翻的，即条件不成就。“视为”的法律效果还在于，附条件民事法律行为中，当事人一方为自己的利益不正当地促成条件成就或阻止条件成就，侵害另一方的期待权，另一方不能

